

1501760-79.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501760-79.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501760-79.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2240183/2021 -

DEL.POL.GUAÍÇARA, 14439183 - DEL.POL.GUAÍÇARA, 266/21/303 - DEL.POL.GUAÍÇARA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JOÃO VÍTOR SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 1º de agosto de 2021, por volta de 23h38min, na Rua Fausto Longo Batista Pereira, nº 849, Bairro Patrimônio Salvador, em Guaiçara, subtraiu, para si, mediante escalada, durante o repouso noturno, uma televisão de 29 polegadas, marca Philco, avaliada em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencente a Carlos Roberto Pires de Camargo.

A denúncia foi recebida (fl. 67).

O réu foi citado (fls. 91) e apresentou resposta à acusação (fls. 95).

A decisão de fls. 96/98 afastou a absolvição sumária do denunciado e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 117/120).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do

crime (fls. 123/125).

A Defesa, por sua vez, pediu que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada (fls. 129/132).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), laudo pericial (fls. 40/46), laudo de avaliação (fl.58) e pela prova oral produzida. Do mesmo modo os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A testemunha de acusação Andressa Amado dos Santos, policial civil, em juízo, disse que o réu é vizinho de fundos da vítima, que possui problemas psicológicos e alcoolismo, sendo constantemente auxiliada pela irmã e pelo sobrinho. Em decorrência de sua fragilidade, a vítima sofreu vários furtos em sua residência. A família, então, instalou câmeras de monitoramento na residência. João Vitor, que é bem conhecido em Guaíçara por crimes patrimoniais, compareceu à delegacia e confessou a autoria do delito, disse ele, salvo engano que vendeu a televisão a um transeunte, não apontando quem seria esse comprador. A televisão não foi recuperada (mídia digital/SAJ).

O réu João Vítor Soares de Souza, em juízo, confirmou a acusação. Disse que tinha bebido uns "gorós" em casa, ficou com vontade de usar drogas, mas como não tinha dinheiro resolveu pegar a televisão da vítima. Deixou-a perto de uma lixeira na esquina da casa entre sacos pretos de lixo e foi procurar alguém para vender, mas quando voltou a televisão já não estava mais lá. Não foi intimado a comparecer na delegacia, mas por estar arrependido foi por conta própria se apresentar. Os policiais não sabiam que o autor era ele. Pulou o muro da casa da vítima, tinha cerca de 1,65m de altura. Propôs comprar outra televisão à vítima, caso ela retirasse a queixa, mas como não foi falado mais nada, foi até a delegacia para falar com Andressa (mídia digital/SAJ).

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, os Tribunais Superiores têm entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.

REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015) Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção. No caso dos autos, o depoimento da policial civil está em consonância com as demais provas juntadas aos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório. Em acréscimo, o réu confessou a prática delituosa em juízo. O laudo pericial de fls. 40/46 comprova a qualificadora da escalada, conforme constou: "O acesso às áreas externas do imóvel se deu mediante transposição da mureta/gradil metálico do terço anterior do flanco esquerdo, onde na parte superior da mureta viam-se esfregaços característicos de escalada, facilitado por um amontoado de pedras existente na calçada abaixo do local". Assim, para subtrair o bem foi necessário escalar um muro sobreposto por gradil metálico, que deu acesso à área externa da casa. O acesso ao interior da residência deu-se pela porta da sala, porém não foram encontrados sinais de arrombamento pela perícia. Por outro lado, não pode ser considerada causa de aumento de pena a prática de crime durante o repouso noturno no caso de furto qualificado. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal. A pena do crime de furto qualificado, a teor do disposto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa. Na primeira fase da dosimetria verifica-se inexistir circunstâncias judiciais capazes de aumentar ou diminuir a pena base. O réu confessou o crime e tal confissão foi utilizada como fundamento para a condenação, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Além disso, o réu é reincidente, conforme se denota da certidão de fls. 83/86 (fl. 84 - Proc. nº 1500712-56.2019.8.26.0322, deste juízo, art. 155, §1º §4º, I, e art. 288, caput, ambos do CP, com trânsito em julgado em 28/10/2019). Nesse sentido, como ambas são preponderantes, na segunda fase, compenso a atenuante com a agravante e mantenho a pena no mesmo patamar da pena base, em 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e 10 dias-multa, pena que torno

definitiva em razão da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. Fixo o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, CP, tendo em conta a pena aplicada e a reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP)

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JOÃO VÍTOR SOARES DE SOUZA como incurso no artigo 155, caput e §4º, II (escalada), do Código Penal ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Observe-se que o réu está preso por outro processo.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Lins, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA